



CUT: 256929-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0249-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 02 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT 256929-2025) instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **04.12.2025** contra la empresa **NICONSTA COMPAÑÍA MINERA S.A.C.** con **RUC N° 20508440643**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

3.1 Mediante Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas Residuales No Autorizado de fecha 14.11.2025, a partir de las 11:00 horas, esta entidad, realiza supervisión al titular de la actividad minera empresa NICONSTA COMPAÑÍA MINERA SAC, con RUC N° 20508440643, cuyo representante legal es la señora Constantina Carita López, identificada con DNI N° 04808544, por realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha de la quebrada Fortuna, provenientes



de la actividad de explotación de minería (labores de lavado de material aurífero en Chute por granulometría), actividad que realiza en el derecho minero CHAVINZA N° 2-H con código 17002167X01, ubicado en el sector Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, ámbito administrativo de la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, constatación que la Autoridad Nacional del Agua realizó, dentro de las funciones y atribuciones otorgadas por la Ley N° 29338. Ley de Recursos Hídricos, su reglamento y el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS6, constatando lo siguiente:

- 3.1.1. Se constató actividad minera de proceso de beneficio (Operación de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que se encuentra en ubicación geográfica; 331 785 metros (m)-Este (E) y 8 561 716 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de Coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM). Nota: Se hace constancia que, la Planta de proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría semi – mecanizada, se encuentra en la Concesión Minera ROBERTO N° 1, de código 17000386X01, la titular es la empresa NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C., identificado con RUC N° 20508440643.
- 3.1.2. Se constató generación de aguas residuales de tipo minero, provenientes de actividad minera de proceso de beneficio (Operación de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría).
- 3.1.3. Se constató, el sistema de conducción de aguas residuales de tipo minero, que se realiza mediante un canal rústico de tierra desde el origen de actividad minera de proceso de beneficio (Operación de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría) hasta el punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero.
- 3.1.4. Se constató un (1) punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero, la misma se ubica en la margen derecha de la quebrada Fortuna, que se encuentra en ubicación Geográfica; 331 472 m-E y 8 561 646 m-N, en coordenadas UTM, ubicado en el sector Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Dpto. Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.
- 3.1.5. En el punto de vertimiento, realizó medición de caudal aplicado con el método flotador. Para lo cual se utilizó los siguientes materiales: Flexómetro, Cronometro, Canica de Tecnopor, bolsas de plástico y otros materiales. En el cual se realizó tres ensayos de medición de caudal. Finalmente realizando los cálculos matemáticos se determinó con un caudal de hasta 21.70 l/s, el vertimiento de agua residual se realiza de régimen continuo y directamente hacia la quebrada Fortuna sin tratamiento alguno.
- 3.1.6. Visualmente, se observa las aguas residuales de tipo minero de coloración anaranjado marrón, con alto concentración de Sólidos Suspendidos Totales, debido a que no se efectúa tratamiento alguno.
- 3.1.7. Consecuentemente, se puede observar el cuerpo natural de la quebrada Fortuna, después de vertimiento de agua residual de tipo minero, visualmente se observa de coloración anaranjado marrón. Asimismo, se evidencia acumulación de lodos.

Cuadro N° 01: Análisis y evaluación de la supervisión realizada

PUNTO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO AUTORIZADO									
Código	Descripción	Caudal (l/s)	Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19)		Régimen de descarga	Tipo	Fuente de Agua		
			Este (m)	Norte (m)			Cuerpo receptor	Tipo	Unidad Hidrográfica
V-01	Punto de vertimiento de Aguas Residuales no tratadas de la actividad minera, proveniente del chute de la concesión minera CHAVINSA N° 2-H	21.70	331 472	8 561 646	Continuo	Minero	Quebrada Fortuna	Superficial	Intercuenca Alto Madre de Dios (46649)



- 3.2. Mediante el Informe Técnico N° 0025-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/FGCC de fecha 03.12.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, informó que titular de la actividad minera, viene efectuando vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha de la quebrada Fortuna, con un caudal de 21.70 litros pro segundo (l/s), el vertimiento de agua residual de tipo minero se efectúa de régimen continuo sin tratamiento alguno, que se encuentra en ubicación Geográfica; 331 472 m-E y 8 561 646 m-N, en coordenadas UTM, ubicado en el sector Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, por tanto, constituye infracción que se encuentran tipificada en el numeral 9 del art. 120° de la Ley 29338 de la Ley de Recursos Hídricos, concordando con el literal “d” del artículo 277° de su Reglamento, recomendando iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra de la imputada.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1 A través de la Notificación N° 0103-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el **04.12.2025**, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar el vertimiento de aguas residuales de tipo minero sin Autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la margen derecha de la quebrada Fortuna, con un caudal de 21.70 l/s, el vertimiento es de régimen continuo, localizado en la ubicación geográfica; 331 472 m-E, 8 561 646 m-N, en coordenadas UTM, provenientes de la actividad de explotación de minería (labores de lavado en Chute por granulometría) no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua. Los hechos descritos en el párrafo anterior, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2 Habiendo transcurrido el plazo otorgado, la imputada no cumplió con realizar descargo alguno contra la imputación de cargos (Notificación N° 0103-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD), continuando con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0048-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 30.04.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios en su condición de órgano instructor, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:
- i) De acuerdo con el Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas Residuales No Autorizado de fecha 14.11.2025, y el Informe Técnico N° 0025-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 03.12.2025, se constató el vertimiento de Aguas Residuales en la margen derecha de la quebrada Fortuna, un caudal de 21.70 l/s, de régimen continuo, proveniente de las actividad minera localizado en la ubicación geográfica; 331 472 m-E y 8 561 646 m-N, ubicado en el sector Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Departamento Madre de Dios, provenientes de la actividad de explotación de minería (labores de lavado en Chute por granulometría) no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua., realizada por el titular de la actividad minera, NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C. con RUC 20508440643, representada por su gerente general, la Sra. Constantina Carita López identificada con DNI N° 04808544, que realiza en el derecho minero CHAVINSA N° 2-H con código 17002167X01, donde se



identificó un punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Fortuna, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.

- ii) La empresa imputada, es la responsable de efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Fortuna sin la correspondiente Autorización, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el literal d. del artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, concordante con el numeral 9. del artículo 120° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
- iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
- iv) De acuerdo a la evaluación de la infracción se califica como **MUY GRAVE**, imponiendo una multa de **18,12 UIT**, por “Efectuar vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua de la quebrada Fortuna, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”. Asimismo, el literal d) del numeral 278.3 del Art. 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala que el efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o reúso de agua provenientes de fuentes terrestres sin autorización, **no podrán ser calificadas como infracciones leves**.
- v) Disponer, como medida complementaria, que el titular de la actividad minera NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C. con RUC 20508440643, representada por su gerente general, la Sra. Constantina Carita Lopez identificada con DNI N° 04808544, realice el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales hacia la quebrada Fortuna o realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, otorgándole un plazo de hasta de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución de sanción.

4.4 A través del Memorando N° 0376-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 30.04.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.5 Mediante la Carta N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada en fecha 09.07.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del Artículo 255 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.

4.6 Que, estando dentro del plazo otorgado mediante la Carta N° 0171-2026-ANA-AAA.MDD, la imputada cumplió con presentar descargo contra el informe final de instrucción, concretamente bajo los siguientes argumentos: **i) Sobre la ausencia de imputación individualizada y falta de nexo causal:** La administrada sostiene que el Informe Final de Instrucción incurre en deficiencias al imputar responsabilidad por la sola condición de titular de la unidad minera o del derecho minero, incurriendo en una prohibida responsabilidad objetiva. Señala que la autoridad no ha precisado la conducta concreta, material o funcional realizada por su representada, ni quién

¹ Informe Técnico N° 0024-2023-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM (21.08.2023)



ejecutó materialmente la alteración del cauce/vertimiento, quién dio la orden o qué intervención directa existió. En tal sentido, alega la vulneración de los principios de causalidad, culpabilidad e individualización de la sanción consagrados en el TUO de la Ley N.º 27444. **ii) De las deficiencias en la prueba técnica y en la motivación:** Manifiesta que el informe técnico de supervisión se limita a una constatación física del estado del lugar (existencia del vertimiento o modificación del cauce), lo cual no constituye prueba suficiente de autoría. La inspección no demuestra por sí misma la fecha exacta de las obras, la identidad de las personas que las ejecutaron, ni si fueron realizadas por contratistas independientes, terceros o por causas naturales. Por ende, aduce que se ha vulnerado el deber de motivación motivada e insuficiente al no descartarse hipótesis alternativas. **iii) Infracción de los principios de Verdad Material, Presunción de Licitud y Razonabilidad:** Argumenta que la carga de la prueba recae exclusivamente en la Administración y que no se han agotado las diligencias destinadas a determinar la verdad material de los hechos. Al existir dudas razonables sobre la autoría y el nexo de causalidad entre la actividad operacional de la empresa y el punto de descarga o afectación en la quebrada Huaymaní, debe operar el principio de presunción de licitud y la consecuente absolución o archivo del procedimiento.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0128-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 01.09.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Que, previamente se advierte del descargo presentado por la imputada, donde señala en su numeral 4.2. la infracción relacionada con la ejecución de obras en una fuente natural de agua sin autorización del ANA, en el ámbito de la quebrada Huaymaní, argumento que no guarda relación con los hechos investigados durante la instrucción del presente procedimiento sancionador, donde el inicio del PAS se imputo la infracción cometida correspondiente a un vertimiento de aguas residuales de tipo minero sin tratamiento alguno en la margen derecha de la quebrada Fortuna, mas no así a una infracción de autorización de ejecución de obras, por lo que se desvirtúa totalmente el descargo de la imputada. De la misma manera sucede en el numeral 4.3 del descargo, donde hace referencia a una infracción distinta de desvío de cauce, contradiciéndose con la infracción señalada en su numeral 4.2 del mismo descargo.
- 5.2** La titular de la actividad minera NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C. con RUC 20508440643, representada por su gerente general, la Sra. Constantina Carita López identificada con DNI N° 04808544, viene efectuando vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha de la quebrada Fortuna, provenientes de actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), actividad que realiza en el derecho minero CHAVINSA N° 2-H con código 17002167X01, ubicado en el sector Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, es una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.3** Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
 - i) Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas Residuales No Autorizado de fecha 14.11.2025, en la cual se constató un (01) punto de vertimiento de aguas residuales en la quebrada Fortuna, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.



- ii) Informe Técnico N° 0025-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/FGCC de fecha 03.12.2025,
- iii) Informe Técnico N° 0048-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 30.04.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.
- iv) Imágenes fotográficas anexadas al Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas Residuales No Autorizado de fecha 14.11.2025.

5.4. El órgano instructor ha desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad calificando la infracción imputada como una **muy grave**, cuya conducta atribuible a la imputada, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, determinando una multa equivalente a dieciocho coma doce **(18,12) UIT**; Asimismo, respecto a la **medida complementaria** recomendada por el órgano instructor, el titular de la actividad minera NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C. con RUC 20508440643, representada por su gerente general, la Sra. Constantina Carita López identificada con DNI N° 04808544, realizara el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales hacia la quebrada Fortuna y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, otorgándole un plazo de hasta de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de sanción.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la empresa NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C. con RUC 20508440643, con una **MULTA** equivalente a **dieciocho coma doce (18,12) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la quebrada Fortuna, proveniente de actividad minera, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	DNI/RUC	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	Monto (UIT)	PLAZOS		
	20508440643	NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C.		Muy Grave	Multa	18,12	Multa 15 días hábiles	MC 6 meses	
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	CLASE	TIPO	NOMBRE	UNIDAD HIDROGRAFICA		
	Se constata el vertimiento de aguas residuales de tipo minero a la quebrada Fortuna, proveniente de la actividad minera empresa NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C., identificada con RUC N° 20508440643 dentro de la concesión minera CHAVINSA N° 2-H, con código 17002167X01, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.			Superficial	Quebrada	Fortuna	Intercuenca Alto Madre de Dios (código 46649)		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIMIENTO					
	Art. 120° LEY DE RECURSOS HIDRICOS	Art. 277° Reglamento LRH		DATUM	ZONA	Coordenadas UTM			
	9. Realizar vertimientos sin autorización	d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reuso de aguas residuales, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.				ESTE (m)	NORTE (m)		
				WGS-84	19 sur	331 472	8 561 646		
				UBICACIÓN POLITICA					
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA	DISTRITO		
		Madre de Dios	Manu	Huepetuhe					



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3CD349A7

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, que la NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C. con RUC 20508440643, representada por su gerente general, la Sra. Constantina Carita López identificada con DNI N° 04808544, realice el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales hacia la quebrada Fortuna y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, otorgándole un plazo de hasta de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de sanción.

ARTICULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa NICONSTA COMPAÑIA MINERA S.A.C. en su domicilio; poner de conocimiento al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3CD349A7